

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2046/2531

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
บริษัทสยามเคลย์ จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 219, มาตรา 370, มาตรา 460

ป.วิ.พ. มาตรา 180 (2)

จำเลยยื่นคำร้องขอแก้ไขคำให้การในวันขึ้นสองสถาน และข้อที่ขอแก้ไขก็เป็นข้อเท็จจริงที่ปรากฏชัดแจ้งในคำให้การแต่แรกอยู่แล้ว จึงเป็นคำร้องที่ขัดต่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 180 (2) ขอบที่จะยกคำร้องของจำเลย

จำเลยอ้างเหตุส่งมอบดินขาวให้โจทก์ตามสัญญาไม่ได้เพราะมีโจรแบ่งแยกดินแดนข่มขู่เรียกค่าคุ้มครองจากโรงงานที่ผลิตดินขาวของจำเลยจนคนงานไม่กล้าเข้าไปทำงาน ดังนี้ เมื่อตามสัญญามีได้เจาะจงให้ส่งมอบดินขาวจากแหล่งผลิตของโรงงานจำเลย จำเลยจึงย่อมจัดหาดินขาวจากแหล่งอื่นได้ ดินขาวมิใช่เป็นทรัพย์สินเฉพาะสิ่ง จำเลยจะอ้างว่าการชำระหนี้ตกเป็นพ้นวิสัยและปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ได้ทำสัญญาซื้อขายดินขาวจากจำเลยจำนวน ๖๐๐ เมตริกตันจำเลยผิดสัญญาโดยส่งมอบดินขาวงวดที่ ๕ ไม่ครบตามสัญญาและมีได้ส่งมอบดินขาวงวดที่ ๖ ต้องถูกปรับเป็นเงิน ๒๓๗,๘๘๘.๘๘ บาท โจทก์ได้บอกเลิก

สัญญา กับ จำเลย และ แจ้ง ให้ จำเลย ชำระ ค่า ปรับ แล้ว จำเลย เพิกเฉย ขอให้ บังคับ จำเลย
ชำระ ค่า ปรับ พร้อม ดอก เบี้ย

จำเลย ให้ การ ว่า เหตุ ที่ ส่ง มอบ ดิน ขาว ให้ ไม่ได้ เนื่องจาก สถานะ การ ณ ที่ จังหวัด
นราธิวาส ซึ่งเป็น ที่ ตั้ง โรงงาน ผลิต ดิน ขาว มี โฉรแบ่ง แยก ดิน แดน ซึ่ง ได้ ช่มชู้ เรียก ค่า
คุ้มครอง จน คนงาน ไม่กล้า เข้า ไป ทำงาน ใน โรงงาน และ ไม่อาจ ส่ง มอบ ดิน ขาว ให้ ได้
เพราะ เหตุ สุด วิสัย การ ชำระหนี้ ตก เป็น พันวิสัย อัน ไม่อาจ โทษ จำเลย ได้ โจทก์ ไม่มี สิทธิ
เรียก ค่า ปรับ จาก จำเลย ขอให้ ยกฟ้อง

วันนัด ชี้สองสถาน จำเลย ยื่น คำร้อง ขอ แก้ไข คำให้การ ศาล ชั้นต้น มี คำสั่ง ไม่
อนุญาต เพราะ มี ได้ ยื่น ก่อน วัน ชี้สองสถาน

ศาล ชั้นต้น พิจารณา แล้ว พิพากษา ให้ จำเลย ชำระ ค่า ปรับ พร้อม ดอก เบี้ย

จำเลย อุทธรณ์

ศาล อุทธรณ์ พิพากษา ยืน

จำเลย ฎีกา

ศาล ฎีกา วินิจฉัย ว่า มี ข้อวินิจฉัย ตาม ฎีกา ของ จำเลย ว่า ศาล ชั้นต้น มี คำสั่ง ยก
คำร้อง ขอ เพิ่ม เต็ม คำให้การ ของ จำเลย และ ให้ งวด สืบพยาน เป็นการ ชอบหรือไม่ นั้น เห็น
ว่า คำร้อง ขอ เพิ่ม เต็ม คำให้การ ของ จำเลย ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๒๘ จำเลย ได้ ยื่น
ต่อ ศาล ชั้นต้น ในวัน เดียว กับ ที่ ศาล ชั้นต้น กำหนด การ ชี้สองสถาน และ ศาล ชั้นต้น ได้
ทำการ ชี้สองสถาน ในวัน นั้น ด้วย ถือว่า คำร้อง ขอ ของ จำเลย ได้ ยื่น ต่อ ศาล ในวัน ชี้สอง
สถาน จึง ขัดต่อ ประมวล กฎหมาย วิธี พิจารณา ความแพ่ง มาตรา ๑๘๐ (๒) ที่ ระบุ ให้ ยื่น
ก่อน วัน ชี้สองสถาน และ เหตุ ที่ จำเลย ขอ เพิ่ม เต็ม คำให้การ ก็ เป็น ข้อเท็จจริง ที่ ปราบกฎ ขัด

แจ้งในคำให้การแต่แรกของจำเลยอยู่แล้วที่จำเลยถือว่าการชำระหนี้ที่จำเลยส่งมอบ
ดินขาวให้แก่โจทก์เป็นการพ้นวิสัย จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบโจทก์นั้น พิเคราะห์
สัญญาซื้อขายดินขาวระหว่างโจทก์จำเลยตามเอกสารหมายเลข ๒ ท้ายฟ้องซึ่งจำเลย
รับว่าได้ทำสัญญากับโจทก์จริง ไม่ปรากฏข้อความใดพอที่จะให้ถือเป็นเหตุเพื่อให้
จำเลยผู้เป็นคู่สัญญายกขึ้นอ้างเพื่อปิดความรับผิดชอบที่จำเลยให้การต่อสู้ไว้ได้โดย
เฉพาะวัตถุแห่งหนี้ที่เป็นดินขาวย่อมสามารถจัดหาวัตถุดังกล่าวจากแหล่งอื่นได้ไม่
ยากนัก และตามสัญญาหาได้เจาะจงให้นำจากแหล่งผลิตของโรงงานจำเลยในจังหวัด
นราธิวาส โดยเฉพาะไม่ทั้งลักษณะของทรัพย์ที่เป็นวัตถุแห่งหนี้มิใช่เป็นทรัพย์เฉพาะ
สิ่งที่จะต้องส่งมอบแก่โจทก์ตามสัญญาจึงไม่เป็นการพ้นวิสัยที่จำเลยจะบอกปิดความ
รับผิดชอบนั้นได้

พิพากษายืน.

(สง่า ศิลปประสิทธิ์-ชูเชิด รักตะบุตร-ถาวร ตันตราภรณ์)

ศาลแพ่ง - นายเพ็ง เพ็งนิตติ

ศาลอุทธรณ์ - นายมีพาศน์ โปตระนันท์

แหล่งที่มา กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ